

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4746/2536

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ สาขาสยาม
จำกัด

โจทก์

นาย วิสูตรหรือภิญญากรณ์ พลเสน กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 821, มาตรา 822

การที่จำเลยที่ 3 ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจซึ่งยังมิได้กรอกข้อความแล้วมอบให้ผู้รับมอบอำนาจไปพร้อมทั้งโฉนดที่ดิน แสดงถึงความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 3 อย่างมาก เป็นการยอมเสี่ยงภัยในเมื่อผู้รับมอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจนั้นไปใช้ในกิจการอย่างอื่นโจทก์เชื่อถือหนังสือมอบอำนาจนั้นจึงได้ทำการรับจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยสุจริต ได้เสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนสิทธิจำนองโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว จำเลยที่ 3 จะอ้างเอาความประมาทเลินเล่อของตนมาเป็นเหตุให้ตนพ้นจากความรับผิดชอบได้ไม่ สุจริตด้วยกันผู้ประมาทเลินเล่อย่อมเป็นผู้เสียเปรียบ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินไปจากโจทก์จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้จำนองที่ดิน เป็นประกันหนี้ในวงเงิน 250,000 บาทและ 50,000 บาท ตามลำดับ ถ้าบังคับจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ยอมให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ชำระหนี้

ได้จำเลยที่ 1 ค้างชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยต่อโจทก์ 490,015.48 บาท โจทก์
ทวงถาม ให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้และมีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยที่ 2 และที่ 3
ไถ่ถอนจำนอง จำเลยทั้งสามเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน
จำนวน 490,015.48 บาท แก่โจทก์โดยให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่
1 เป็นจำนวนเงิน 167,599.31 บาท และจำนวนเงิน 83,519.86 บาท และให้จำเลยที่
1 ที่ 2 และที่ 3 รับผิดชอบชำระดอกเบี้ยร้อยละ 21 ต่อปี ในต้นเงิน 293,352.66 บาท
250,000 บาท และ 50,000 บาท ตามลำดับ นับแต่วันถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ ถ้าไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้
โจทก์ ถ้ายังไม่ครบให้บังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามจนครบ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ก่อนฟ้องโจทก์มิได้บอกกล่าวบังคับจำนองโดยชอบ และ
โจทก์คิดดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ได้ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้นายกังวาล
พลเสน น้องจำเลยที่ 1 ไปทำการจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ต่อ
โจทก์ในวงเงิน 50,000 บาท มิได้มอบอำนาจให้จำนองโดยมีข้อสัญญาเพิ่มเติมว่า ถ้า
ผู้รับจำนองบังคับจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ตามที่ได้จำนองเป็นประกันไว้ตาม
สัญญาผู้จำนองตกลงให้ผู้รับจำนองยึดทรัพย์สินอื่นของผู้จำนองชำระหนี้จนครบถ้วน
และจำเลยที่ 3 มิได้กรอกข้อความในหนังสือมอบอำนาจนั้นข้อตกลงต่อท้ายสัญญา
จำนองตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนั้นจำเลยที่ 3 มิได้รู้เห็นยินยอม จึงไม่
ผูกพันจำเลยที่ 3 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินให้โจทก์จำนวน
293,352.66 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย โดยให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลย

ที่ 1 ในวงเงิน 250,000 บาท และ 50,000 บาทตามลำดับ พร้อมด้วยดอกเบี้ย้อัตรา และระยะเวลาเช่นเดียวกันกับที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบ โจทก์ดังกล่าว ถ้าจำเลยทั้ง สามไม่ชำระให้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 56851 และโฉนดเลขที่ 16044 พร้อมสิ่งปลูก สร้างในที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ โจทก์ถ้ายังไม่ครบให้บังคับ ชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามจนครบ

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบ โจทก์ในทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดีจำเลยที่ 3 นอกจากที่แก้ให้เป็นไป ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยที่ 3 ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจซึ่งยังมิได้ กรอกข้อความแล้วมอบให้ผู้รับมอบอำนาจไปพร้อมทั้งโฉนดที่ดินดังกล่าวแล้วนั้น เป็นการแสดงถึงความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 3 อย่างมาก เป็นการยอมเสี่ยง ภัยในเมื่อผู้รับมอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจนั้นไปใช้ในกิจการอย่างอื่น โจทก์เชื่อ ถือหนังสือมอบอำนาจนั้น เพราะนอกจากโฉนดที่ดินและหนังสือมอบอำนาจของ จำเลยที่ 3 ซึ่งกรอกข้อความไว้เรียบร้อยแล้ว นายกังวลผู้รับมอบอำนาจยังมีบัตร ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของจำเลยที่ 3 มาแสดงอีกด้วย โจทก์จึงได้ทำการ รับจ้างต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยสุจริต ได้เสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนสิทธิ จ้างนองโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว จำเลยที่ 3 จะอ้างเอาความประมาทเลินเล่อของ ตนมาเป็นเหตุให้ตนพ้นจากความรับผิดชอบได้ไม่ สุจริตด้วยกันผู้ประมาทเลินเล่อย่อม เป็นผู้เสียเปรียบ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 353/2503 ระหว่างนายปลีก มีกิริยา โจทก์ ขุนสนิทเศรษฐการ จำเลย

พืพำกษำยีน

(พัลลภ พืสิษฐ์สังฆการ-ชำติศัักดิ์ ธรรมศัักดิ์-ชวลิต พรำยภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พืพำกษำศำลฎีกำ

แผนก

หมำยเลขคดีแดงศำลชั้น

ต้น

หมำยเหตุ